阳东东城空调安装“5·14”一般高处坠落事故调查报告

阳江市阳东区政府事故调查组

2024年9月12日

目 录

一、事故基本情况 ..... - 2 -
（一）涉事单位及有关人员基本情况 ..... - 2 -
（二）涉事单位之间关系 ..... - 4 -
（三）事故发生经过 ..... - 6 -
（四）事故现场调查情况 ..... - 6 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 7 -
二、事故应急处置及评估情况 ..... - 8 -
（一）事故应急救援处置情况 ..... - 8 -
（二）事故善后处理情况 ..... - 8 -
（三）应急处置评估 ..... - 8 -
三、事故原因及存在问题 ..... - 9 -
（一）直接原因 ..... - 9 -
（二）间接原因分析（存在问题） ..... - 9 -
四、事故责任认定及处理建议 ..... - 9 -
（一）建议不予追究责任人员 ..... - 9 -
（二）建议给予行政处罚的单位及人员 ..... - 10 -
五、事故防范和整改措施建议 ..... - 10 -
六、事故调查组成员意见及签名表 ..... - 12 -

阳东东城空调安装“5·14”一般高处坠落事故调查报告

2024年5月14日15时15分许，阳东区东城镇名城大厦5栋发生一起空调安装工人高处坠落事故,造成1人死亡，直接经济损失136.5万元（以下简称东城“5·14”事故）。

事故发生后，阳东区委、区政府立即指派东城镇政府、区应急局、市公安局阳东分局等相关职能部门赶赴事故现场，指导协调事故救援及善后处理工作，要求东城镇政府和相关职能部门妥善做好死者善后和家属安抚工作，抓紧查明事故原因，深刻吸取事故教训，防止类似事故再次发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定以及市安全生产委员会办公室关于对东城“5·14”事故调查处理工作挂牌督办的有关要求，2024年5月15日，阳东区政府成立了由区委常委、常务副区长任组长，区府办、区应急局、市公安局阳东分局、区人社局、区总工会、区检察院和东城镇政府派员组成的阳东东城空调安装“5·14”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），对东城“5·14”事故进行全面调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处理、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，东城“5·14”事故是一起因空调安装工人缺乏安全意识、安全防护措施不足引发的一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位及有关人员基本情况

1.空调销售单位

阳江市江城区艺鸿电器有限公司（以下简称艺鸿公司），类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：曾雅妹，成立日期：2019年8月19日，住所：阳江市江城区新江东路华桂园A1（住所申报）；经营范围：家用电器销售、安装及维修；国内货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.空调安装单位

（1）阳江市阳东区东城艺麟家电维修安装部（以下简称艺麟安装部），类型：个体工商户；组成形式：个人经营；经营者：阮昌展；注册日期：2015年5月29日；经营场所：阳江市阳东区东城镇报平村委会中片村拿那19号；经营范围：一般项目：日用电器修理；家用电器安装服务；日用家电零售；家用电器销售；家用电器零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。投保人艺麟安装部于2023年5月24日为死者冯思伟购买为期一年的雇主责任险，被保险人是艺麟安装部、艺鸿公司和弘浩服务部。

（2）阳江市阳东区弘浩电器维修服务部（以下简称弘

浩服务部），类型：个体工商户；组成形式：个人经营；经营者：黄进鹏；注册日期：2021年3月12日；经营场所：阳江市阳东区东城镇工业大道南小区D2号（住所申报）；经营范围：家用电器安装和维修；销售；家用电器、电子产品、日用品；道路货物运输；广告发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

弘浩服务部作为乙方和甲方美的空调售后服务单位宁波美美家园电器服务有限公司（以下简称宁波美美公司）签订了《服务商服务承包协议》，协议期限为2023年12月12日起至2024年12月31日终止。《服务商服务承包协议》第一章第一条规定“乙方在本协议规定的服务区域承包甲方销售及服务产品的安装、维修等售后服务业务”。

3.空调购买用户

名城大厦5栋701房业主赵文力，2024年5月14日在艺鸿公司店铺美的智慧家（城北街道艺鸿美的专卖店）购买两台美的空调。

4.相关人员情况

（1）曾雅妹，汉族，40岁，阳江阳东红丰人，艺鸿公司法定代表人，与阮昌展为夫妻关系。

（2）阮昌展，汉族，40岁，阳江阳东红丰人，艺麟安装部经营者，与曾雅妹为夫妻关系。

（3）冯思伟（事故死者），40岁，阳江阳东新洲人，持有《中华人民共和国特种作业操作证》（证号为T441723198410191711），作业类型：高处作业，是空调安

装作业人员。

（4）冯许超，汉族，42岁，阳江阳东新洲人，空调安装散工。

（5）谭进谋，汉族，39岁，阳江阳东雅韶人，空调安装散工。

（二）涉事单位之间关系

1.甲方宁波美美公司、乙方服务商弘浩服务部和丙方经销商艺鸿公司签订了于2023年12月27日起至2024年12月31日终止的《服务商服务承包三方协议》。协议中第1.3“乙方和丙方之间是服务承揽合作关系，由丙方在授权服务区域内承包乙方销售及服务产品的安装、维修等售后服务业务。丙方自行建立有相应服务能力、资质、经验的售后队伍，并自行负责配备作业设备、工具以及劳动保护措施以满足服务工作需要”。第1.4“丙方作为用人单位或用工单位或接受劳务方等任意身份负责指定、雇佣或选任的服务工程师与丙方之间建立劳动/劳务/雇佣/承揽合同关系，虽然丙方服务工程师申请入职到售后系统中挂靠成为乙方名义的服务工程师，各方确认，仅仅是为了建立方便丙方承包服务过程中的业务操作以及管理需求，实际不视为这些服务工程师和乙方之间建立了劳动/劳务/雇佣/承揽合同关系。”

艺鸿公司销售的美的空调需要通过艺麟安装部后再经过美的售后弘浩服务部进行派单安装。

2.艺鸿公司法定代表人曾雅妹与艺麟安装部经营者阮昌展是夫妻关系，两个企业办公地点相同且共用一批工作人员。

3.艺鸿公司与艺麟安装部之间法律关系

根据《中华人民共和国民法典》第七百七十条规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。根据《中华人民共和国民法典》第七百七十二条规定，承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但是当事人另有约定的除外。基于以上规定，承揽关系是承揽人按照定作人的要求完成特定的工作，并将工作成果交付给定作人，定作人接受该工作成果并按照约定向承揽人给付报酬的合同，其标的即当事人权利义务指向的是工作成果。

经查，艺鸿公司与艺麟安装部虽就空调安装业务未签订服务外包协议，但基于艺鸿公司法定代表人与艺麟安装部经营者为夫妻关系，且按照其惯例由艺麟安装部主要负责空调安装业务，双方之间的法律关系应该定性为承揽关系。《中华人民共和国民法典》第一千一百九十三条规定，承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的，定作人不承担侵权责任。但是，定作人对定作、指示或者选任有过错的，应当承担相应的责任。根据查明的事实，艺鸿公司在承揽法律关系中对选任方面没有过错，因此不承担责任。

4.艺麟安装部与冯思伟之间的法律关系

劳务关系，是双方约定一方给另一方提供劳务。在劳务期间，提供劳务的一方，根据指示完成工作；接受劳务的一方不仅要支付工资，而且还要保障人身安全。经查，艺麟安装部为冯思伟提供劳动防护用具，冯思伟的工资则通过“美的通”APP 发放，艺麟安装部为冯思伟投保雇主责任险。基

于以上事实，可以认定艺麟安装部与冯思伟存在劳务关系。

（三）事故发生经过

2024 年 5 月 14 日，名城大厦 5 栋 701 房业主赵文力在艺鸿公司店铺美的智慧家（城北街道艺鸿美的专卖店）购买两台美的空调，店家承诺包含上门安装空调。艺鸿公司将此次销售出货单发给艺麟安装部文员黄晓莲，黄晓莲在微信上将工单发给空调安装师傅冯思伟，待冯思伟同意接单后，黄晓莲会通过微信群通知美的售后弘浩服务部进行派单。

2024 年 5 月 14 日 15 时许，冯思伟、冯许超和谭进谋在名城大厦 5 栋顶层利用安全带将空调外机吊落到 7 楼外墙。15 时 15 分许，冯许超和谭进谋在屋内做室内机的前期工作，冯思伟一人前往顶层了解作业环境，在查看外墙情况翻过顶层围栏时，踩破围栏外一铝塑板坠落至 3 楼平台致死。

（四）事故现场调查情况

1.坠落位置。冯思伟坠落位置位于名城大厦 5 栋 3 楼 302 房左边阳台外的 3 楼平台处。坠落高度为 29.78 米。

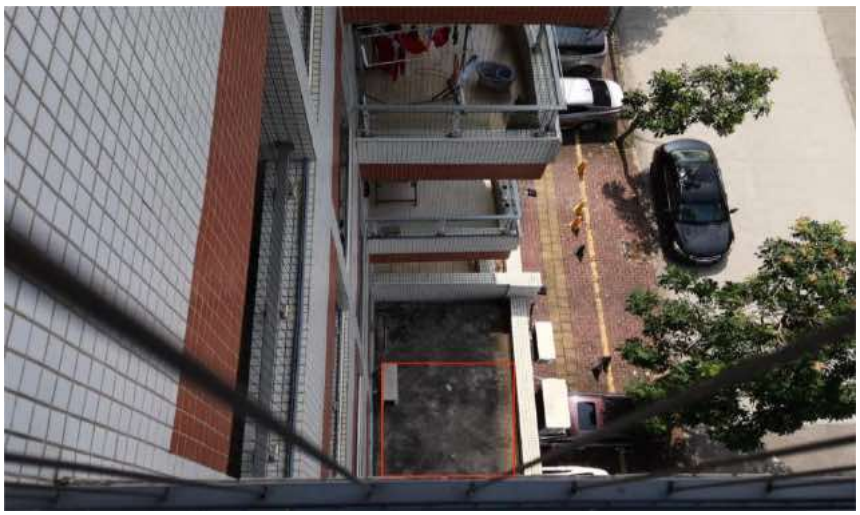


图 1 坠落位置图

2.顶层围栏外围位置。冯思伟翻越 1.25 米高的围栏，踩破一铝塑板坠落。



图 2 顶层围栏外围图片

3.铝塑板呈长方形，长约 1.8 米，宽约 60 厘米。事故坠落造成的缺口约为 40cm×60cm。



图 3 顶层围栏铝塑板照片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，核定该起事故造成的直接经济损失为136.5万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急救援处置情况

事故发生后，屋主赵文力马上拨打120急救电话，并与空调安装工人冯许超、谭进谋下楼一同寻找进入坠落位置的通路。经物业和保安的带领进入到坠落位置，随即救护人员到达，经救护医生现场抢救约30分钟后当场宣告死亡。

接报后，区应急局、东城镇政府等相关单位启动事故应急预案，赶赴事故现场开展调查，妥善处理善后事宜，并在第一时间将该起事故情况上报至区总值班室和市应急管理局。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，阳东区委、区政府和东城镇委、镇政府以及区应急局等有关部门高度重视，耐心安抚死者家属，认真做好善后工作。2024年5月18日，死者家属与艺麟安装部的经营者阮昌展在区有关职能部门及东城镇政府的调解下，签订了《人民调解协议书》。三方协商一致，若商业意外保险赔偿不足120万，由艺麟安装部补足120万，并另行补偿16.5万元，目前赔偿金和补偿金均已转到死者家属指定账户。

（三）应急处置评估

事故发生后，阳东区各级政府及相关部门应急响应迅速，响应程序正确，未造成次生灾害和衍生事故，信息报送及时，

未出现迟报、漏报、瞒报的情况，未出现政府相关部门和工作人员失职、渎职现象，死者家属情绪稳定，当地网络舆情平稳，事故应急响应、救援及善后处置总体有力有序，应急处置评估为良好。

三、事故原因及存在问题

（一）直接原因

空调安装作业人员冯思伟安全意识淡薄，违反安全操作规程，在未佩戴安全带、安全绳等劳动防护用品的情况下[1]，冒险进行高处作业，不慎坠落致死。

（二）间接原因分析（存在问题）

艺麟安装部的经营者、主要负责人阮昌展，未依法履行安全生产职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。经查，艺麟安装部未能提供本单位安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育和培训计划等书证材料。

四、事故责任认定及处理建议

（一）建议不予追究责任人员

空调安装作业人员冯思伟安全意识淡薄，违反安全操作规程，在未佩戴安全带、安全绳等劳动防护用品的情况下，冒险进行高处作业，不慎坠落致死，对事故发生负有直接责

[1] 《空调器高处作业安全规范》（DB44/T 858—2011）第 4.2.3 条 从业人员应正确佩戴、使用和维护劳动防护用品。

任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及人员

阮昌展，艺麟安装部的经营者、主要负责人，未依法履行主要负责人安全管理职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项和第六项[2]的规定，对事故负有责任。建议由阳江市阳东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[3]的规定，对阮昌展依法给予行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）进一步强化企业安全生产主体责任落实。艺麟安装部要举一反三，深刻吸取教训，要加强安全生产管理，完善安全生产条件，要严格审核空调安装人员的特种作业操作证书，加强空调安装人员的安全教育培训，进一步增强从业人员的安全意识及自我保护意识，强化特种作业管理，规范操作，杜绝违章作业行为，增强防范事故的能力。

（二）进一步严格落实行业监管职责。区住建局要举一

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

反三，从严从实从细抓好日常监管工作，督促辖区内小区物业做好安全管理，对于小区内零星工程提高准入条件并加大监督检查；对无物业管理的小区进行检查和宣传，以“时时放心不下”的责任感做好安全生产工作。

（三）进一步加强落实属地监管责任。东城镇要深刻吸取事故教训，组织开展零星作业隐患排查治理，举一反三，坚持问题导向，突出抓好重点领域隐患排查治理，加强零星作业巡查和安全专项整治。要加大事故警示宣传教育力度，加强和改进宣传教育的途径和方式，充分利用微信群、标语、宣传册等方式，把身边典型事故血的教训和相关安全防范知识进社区、进家庭，不断提升全民的安全生产意识和事故防范能力，营造安全生产良好氛围，发挥事故的警示教育作用。

六、事故调查组成员意见及签名表

姓名	单位及职务	调查组职务	意见	签名
陈华清	阳江市阳东区委常委、常务副区长	组长	同意	
赖江帆	阳江市阳东区人民政府办公室副主任	副组长	同意	
关家杰	阳江市阳东区应急管理局党委书记、局长	副组长		
黄计恩	阳江市公安局阳东分局副局长	副组长		
徐国康	阳江市阳东区人力资源和社会保障局党组成员、副局长	成员		
谭英铁	阳江市阳东区应急管理局副局长	成员	同意	
黄飞海	阳江市阳东区总工会副主席	成员		
苏建东	阳江市阳东区检察院检察业务辅助中心主任	成员		
邓艺记	阳江市阳东区应急管理局综合执法监督大队大队长	成员	同意	
谢正茂	阳江市阳东区应急管理局综合执法监督大队副大队长	成员	同意	
李雨璇	阳江市阳东区应急管理局综合执法监督大队办事员	成员	同意	
雷钦奕	阳江市阳东区东城镇委副书记、镇长	成员		
谭志广	阳江市阳东区东城镇委委员、副镇长	成员		

阳东东城金调安装“5·14”一般高处坠落调查组（代章）

2024年9月12日